

cadena.

25 DE JUNIO 2024
SE EXPIDIO 1ª 2ª 3ª.. COPIAS
República de Colombia



225

ESCRITURA NUMERO. MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

N1635

En la ciudad de FLORENCIA, departamento del Caqueta, republica de Colombia
A LOS VEINTICINCO (25) días del mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro
(2024), ante mi WILBERTH . FRANCISCO GARCIA SANCHEZ , Notario
Primero del Circulo de Florencia-----

Compareció: HUMBERTO HERNANDEZ NIETO, colombiano, mayor de edad,
domiciliado en Puerto Rico Caquetá, y de tránsito por esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadanía número 14.199.518, hábil para contratar y obligarse, obrando
en este acto en nombre y representación de **BELLANID HOYOS CARDOZO**,
colombiana, mayor de edad, domiciliada en Neiva, identificada con la cédula de
ciudadanía número 40.075.691, de estado Civil soltera con unión marital de
hecho, hábil para contratar y obligarse, conforme al poder que debidamente
autenticado se agrega al protocolo, manifestó: -----

P R I M E R O: Que obrando en la condición antes mencionada, por medio de la
presente escritura pública transfieren a título de venta real y perpetua enajenación a
favor de **DIEGO HERNAN MORA MURCIA**, colombiano, mayor de edad, residente
en Puerto Rico Caquetá, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.117.546.441, de estado civil soltero sin unión marital de hecho, igualmente hábil
para contratar y obligarse, representado en este acto por el mismo señor
HUMBERTO HERNANDEZ NIETO, de notas civiles conocidas, conforme al poder
que debidamente autenticado se agrega al protocolo, el derecho de propiedad,
dominio y posesión que tiene adquirido y ejerce sobre los siguientes inmuebles: -----

a) Predio rural denominado LOTE, que se continuára llamando **EL DIVISO**, ubicado
en la vereda ALTO RIECITO, jurisdicción del municipio de PUERTO RICO,
departamento del "CAQUETÁ", con extensión superficial de CATORCE
HECTÁREAS – OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (14 Has. – 8.268 M2.), identificado con la ficha catastral número 18-
592-00-04-00-0001-0033-0-00-00-0000, con matrícula inmobiliaria número 425-
62580, se encuentra determinado por los siguientes linderos: -----

N O R T E: Con JUAN DE LA ROSA GUTIERREZ CASTRO, mide 734 metros.-----

O C C I D E N T E: Con rio Riecito, mide 404 metros. -----

S U R E S T E: Con MARIA LUISA TOVAR DE GARCIA y SILVIO MARROQUIN



11391KWBEaKAWMS

18-01-24

cadena. N° 890-930-5349

FLORIDO, cananguchal al medio, mide 745 metros y encierra. -----

b) Predio rural denominado LOTE LA FLORIDA, ubicado en la vereda ALTO RIECITO, jurisdicción del municipio de PUERTO RICO, departamento del "CAQUETÁ", con extensión superficiaria de CINCUENTA Y CUATRO HECTÁREAS – SEIS MIL SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (54 Has. – 6.066 M2.), identificado con la ficha catastral número 18-592-00-04-00-00-0001-0009-0-00-00-0000, con matrícula inmobiliaria número 425-53400, se encuentra determinado por los siguientes linderos: -----

N O R E S T E: Con ROBERTO MARTINEZ. -----

N O R E S T E: Con ROGELIO FALLA BERMUDEZ. -----

O E S T E: Con río RIECITO y JUAN ARANZALES. -----

E S T E: Con APOSTO REYES y encierra. -----

PARÁGRAFO: No obstante la cabida y linderos mencionados esta venta se hace como cuerpo cierto. -----

S E G U N D O: Los inmuebles materia de esta venta los adquirió la vendedora según escritura pública No. 429 del 16 de febrero de 2007, otorgada en la Notaría Primera de Florencia (Caquetá), inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Vicente del Caguán Caquetá bajo los folios de matrículas inmobiliarias Nos. **425-62580 y 425-53400.** -----

T E R C E R O: Que el precio de esta venta es la cantidad de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS (\$108.000.000) MONEDA CORRIENTE, suma ésta que la vendedora declara en su poder tener recibida de manos del comprador a entera satisfacción, así: El predio descrito en el litera a) por la suma de \$23.000.000 y el descrito en el literal b) por la suma de 85.000.000. -----

C U A R T O: En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 33 del Dcto. 960 de 1970, el apoderado de la disponente manifiesta que los inmuebles descritos se encuentran libres de gravámenes, derecho de usufructo, uso y habitación, servidumbres, limitaciones o condiciones, embargos o litigios pendientes y en general toda situación que pueda afectar el inmueble objeto del presente acto, a excepción de la hipoteca constituida por JUAN DE LA ROSA GUTIERREZ CASTRO a favor del BANCO CAFETERO, sobre el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 425-53400, según escritura pública No. 2837 del 08-07-1994, de la Notaría Primera de Florencia, igualmente manifiesta que lo posee materialmente, y en los casos de la

cadena.

República de Colombia



Aa097205610

226

Ley se obliga a salir al saneamiento de esta venta a sus costas. -----

PARAGRAFO PRIMERO: Tanto la vendedora como el comprador renuncian a la condición resolutoria que pueda derivarse de la cláusula anterior. -----

PARAGRAFO SEGUNDO: La vendedora manifiesta en su poder, que los inmuebles que vende no se encuentran afectados a vivienda familiar de que trata la Ley 258 del 17 de enero de 1996. -----

Q U I N T O: Que ya el comprador se halla en posesión real y material de los mencionados inmuebles en virtud de entrega que le hizo la vendedora junto con todas sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres que legalmente le corresponde sin reserva ni limitación alguna en lo vendido. -----

S E X T O: Para efectos de la Ley 258 del 17 de enero de 1996, el comprador manifiesta en su poder, que es soltero sin unión marital de hecho, razón por la cual el suscrito Notario deja constancia que no es procedente la afectación a vivienda familiar de que trata la mencionada ley. -----

CONSTANCIA: Declara el apoderado de las partes otorgantes que conoce el texto y alcance del Artículo 61 de la Ley 2010/2019 y manifiesta bajo la gravedad de juramento que el precio incluido en esta escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente, que no existen sumas que hayan convenido o facturado por fuera de la misma. El Notario advierte que, en el caso de existir pactos, deberá informarse el precio convenido en ellos o de lo contrario deberán manifestar su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta como la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro (4) veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del Notario de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin detrimento de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para determinar el valor real de la transacción. -----

Presente HUMBERTO HERNANDEZ NIETO, de notas civiles ya mencionadas, obrando en nombre y representación del comprador, manifiesta que acepta la presente escritura y la venta que por medio de ella se le hace por estar de acuerdo con su contenido en todas y cada una de sus partes. -----

El compareciente HACE CONSTAR: Que ha verificado cuidadosamente su nombre



Aa097205610

11395EEKaWASMKWP

18-01-24

cadena, ne. 890955340

completo, el número de su documento de identidad, la dirección de los predios, sus linderos, matrícula inmobiliaria y demás, declarando además que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son CORRECTAS, y que en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en las mismas. Conoce la Ley, y sabe que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del interesado y que un error en esta escritura hará incurrir en gastos de aclaración que serán asumidos por el compareciente. -----

El suscrito apoderado manifiesta bajo la gravedad del juramento que los poderes a él conferidos no le han sido revocados y que sus poderdantes se encuentran con vida al momento de la autorización del presente instrumento público. -----

DECLARACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE PREDIOS CON DECLARATORIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO O DE INMINENTE DESPLAZAMIENTO.-----

El apoderado de la vendedora o transferente, manifiesta que los inmuebles que su poderdante transfiere NO SE ENCUENTRAN protegidos con la Declaratoria de desplazamiento forzado o de inminente Desplazamiento forzado ubicado en Zona de Desplazamiento, razón por la cual insiste en el otorgamiento de la presente escritura pública. De esta circunstancia también es conocedor el comprador, o adquirente quien manifiesta asumir cualquier responsabilidad que se derive del presente negocio jurídico e insiste en el otorgamiento de la presente escritura pública.-----

En cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción administrativa 08 del 08 de octubre de 2013, los comparecientes declaran bajo la gravedad del juramento que con el presente acto no se viola ninguna disposición legal en especial las contenidas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, en lo referente a la acumulación de predios inicialmente adjudicados como baldíos que exceda el máximo adjudicable por el INCODER en el respectivo municipio o región.-----

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y normas complementarias, el compareciente declara que ha autorizado al Notario Primero de Florencia, a realizar el tratamiento de sus datos personales que han sido recopilados durante el trámite de otorgamiento de la escritura autorizándolo para que, como encargado del tratamiento en virtud de las funciones notariales a él asignadas, lleve a cabo el trámite requerido y los demás trámites notariales que se tengan que surtir como

cadena.

República de Colombia



Aa097205611

complemento a la escrituración y los almacene en el protocolo que permanece en la Notaría por el tiempo que la ley lo disponga. El compareciente declara conocer que la información personal que se encuentra incorporada en el presente instrumento es de naturaleza pública, de manera que a ella podrán tener acceso todas las personas que se encuentren interesadas en consultar y/o contar con una copia de este instrumento. El compareciente declara conocer que para mayor información sobre el tratamiento que se les da a sus datos personales por el Notario como encargado del tratamiento podrán acceder a la política de privacidad publicada en la página web www.notaria1florencia.com.co o solicitarla al correo electrónico primeraflorencia@supernotariado.gov.co.

NOTA: Al apoderado de la enajenante se le hizo saber el contenido del numeral 3 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, sin embargo, al intentar verificar por internet el certificado señalado en la norma, no se encontró la opción en la plataforma REDAM de acceso por el usuario NOTARIA y por ello se da aplicación al parágrafo 2 del artículo 6 de la misma Ley que reza "La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano", razón por la cual, el apoderado de la enajenante manifiesta bajo la gravedad del juramento que su poderdante carece de deudas de alimentos y no se encuentra inscrita en el Registro de Deudores Morosos de "REDAM".

El comprador manifiesta en su poder que el dinero para la compra del presente inmueble proviene de actividades lícitas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 960 de 1970, la vendedora manifiesta en su poder que su estado civil es soltera con unión marital de hecho, y que los inmuebles que vende NO hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho.

Se omite la toma de huella dactilar en cumplimiento con lo dispuesto en la instrucción administrativa No. 4 del 16 de marzo del año 2020 y en la resolución 2948 del 18 de marzo de 2020, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.

COMPROBANTES:

REPÚBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ – MUNICIPIO DE PUERTO RICO – SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - Nit. 800095775-9.—



Aa097205611

11391KWMEEaKAWMS

18-01-24

cadena. N. 894955940

PAZ Y SALVO MUNICIPAL – Válido hasta el 31 de diciembre del 2024.- Fecha expedición: 2024-05-17.-- LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO – CAQUETA - CERTIFICA: Número predial nacional: 18-592-00-04-00-00-0001-0033-0-00-00-0000.-- Ficha predial: 00-04-0001-0033-000.-Dirección del predio: EL DIVISO.-- Area: 14 Has. 8268 M2.- Area construida: 0 M2.-- ZONA RURAL.-- Valor avalúo: \$22.029.000.--- Está a PAZ Y SALVO con el tesoro de este municipio por concepto de IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS. Nombre del propietario: BELLANID HOYOS CARDOZO, C.C. 40075691 - CERTIFICA QUE PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA, NO EXISTE UN RUBRO DENOMINADO PARA EL PAGO DE IMPUESTO POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO NO SE EFECTÚA DICHO COBRO. Hay firma correspondiente. -----

REPÚBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ – MUNICIPIO DE PUERTO RICO – SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - Nit. 800095775-9.— PAZ Y SALVO MUNICIPAL – Válido hasta el 31 de diciembre del 2024.- Fecha expedición: 2024-05-17.-- LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO – CAQUETA - CERTIFICA: Número predial nacional: 18-592-00-04-00-00-0001-0009-0-00-00-0000.- - Ficha predial: 00-04-0001-0009-000.-Dirección del predio: LA FLORIDA.--- Area: 54 Has. 6066 M2.- Area construida: 191 M2.-- ZONA RURAL.-- Valor avalúo: \$84.839.000.- - Está a PAZ Y SALVO con el tesoro de este municipio por concepto de IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS. Nombre del propietario: BELLANID HOYOS CARDOZO, C.C. 40075691 - CERTIFICA QUE PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA, NO EXISTE UN RUBRO DENOMINADO PARA EL PAGO DE IMPUESTO POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO NO SE EFECTÚA DICHO COBRO. Hay firma correspondiente. -----

Se agrega para el protocolo: ---- - Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del compareciente. -----

CertificadoS de tradición y libertad. -----

Poderes debidamente autenticados. -----

cadena.

República de Colombia



Aa097205612

Identificación biométrica. -----

Advertidos de la formalidad del registro de la presente escritura dentro del término legal de dos (2) meses y leída que le fue al compareciente en su presencia la halló conforme y para constancia firma ante mi el Notario.-----

Esta escritura se autoriza y firma en las hojas de papel notarial números: -----

Aa097205616, Aa097205610, Aa097205611, Aa097205612.

DERECHOS: \$ 351.197

Resol. 0773/2024

I.V.A. \$ 87.513

Ley 55/85: \$ 1.080.000 R.N. \$ 39500

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO: 19.750

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO: 19.750

Apoderado de las partes,

HUMBERTO HERNANDEZ NIETO

C. C. 14199518 ocupación ASESOR

Dirección: 26-7-13 p. rico T.L. 3124970188

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (Decreto 1081/15, modificado por el Decreto 830/21) SI NO

El Notario,

WILBERTH FRANCISCO GARCIA SANCHEZ



